

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 산업안전보건관리비 목적 외 사용

관 련 부 서 ○○ ♣부

조 치 부 서 ○○ ♣부

내 용

지 적 요 지

❖ 기성(준공) 대가 지급 시 유도원의 노무비와 산업안전보건관리비를 중복 지급한 것을 확인하였고, 산업안전보건관리비의 목적 외 사용건을 확인하였음.

1. 업무 개요

○○ ♣부 ㉠파트는 발전소의 토목·건축공사를 발주하고 공사를 감독하는 업무를 담당하고 있으며, “○○ 기자재 임시보관시설 기반 조성공사”, “○○ 복지후생동 증축공사” 등의 공사에 대한 설계·감독 업무 등을 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건법」에 따르면 건설공사발주자가 도급계약을 체결할 때에는 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용(이하 “산업안전보건관리비”라 한다)을 도급금액 또는 사업비에 계상(計上)하여

야 한다.

또한 같은 법 시행규칙을 보면 건설공사도급인은 도급금액 또는 사업비에 계상(計上)된 산업안전보건관리비의 범위에서 그의 관계수급인에게 해당 사업의 위험도를 고려하여 적정하게 산업안전보건관리비를 지급하여 사용하게 할 수 할 수 있도록 하고 있다.

그리고 고용노동부 고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」을 보면, 안전관리자를 선임한 건설공사 현장에서 산업재해 예방 업무만을 수행하는 작업지휘자, 유도자, 신호자 등의 임금 전액 및 업무용 피복, 기기 등을 구입하기 위한 비용을 산업안전보건관리비로 사용할 수 있도록 하고 있다.

또한 “○○ 기자재 임시보관시설 기반 조성공사” 지방서에 따라 수급인은 공사 사용 차량의 출입구가 타인에게 방해되지 않도록 교통 유도원을 배치해야 한다고 명시되어 있다.

따라서, 공사 감독자는 계약자에게 산업안전보건관리비를 지급할 경우 사전에 그 사용 내역을 검토하여 목적에 맞게 사용되었는지 확인한 후 대금을 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 유도자 노무비, 산업안전보건관리비 중복 지급

“○○ 기자재 임시보관시설 기반 조성공사”의 20##년 #월 기성고 지급 내역 검토 결과 인부 D의 인건비 #원(#원 × #일)이 포함되어 있다.

그런데 해당 공사의 계약자는 준공검사를 요청하면서 산업안전보건관리비의 증빙(산업안전보건관리비 사용내역서)을 첨부하였는데, 유도자 D의 임금 #원(#원 × #

일)을 포함하여 청구하였고 준공검사를 거쳐 지급되었다.

인부 D가 ‘유도자’로 근무한 20##년 #월 #, #, #, #, #일의 임금은 산업안전보건관리비의 정산 대상이므로 #월 기성고 지급 시 이를 제외한 #일(#원)에 대하여만 청구·지급되었어야 하나 #일(#원) 모두 지급되어 유도자의 임금이 노무비와 산업안전보건관리비로 중복 지급된 사실을 확인하였다.

나. 산업안전보건관리비 목적 외 사용

“○○ 기자재 임시보관시설 기반 조성공사”의 준공서류 검토결과 산업안전보건관리비 정산 내역에 안전조끼 #개(#원)가 포함되었다.

또한 “○○ 복지후생동 증축공사”의 준공서류 검토결과 산업안전보건관리비 정산 내역에 안전조끼 #개(#원)가 포함되었다.

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따르면 건설공사 현장에서 산업재해 예방 업무만을 수행하는 작업지휘자, 유도자, 신호자 등의 업무용 피복을 구입하기 위한 비용을 산업안전보건관리비로 사용할 수 있으므로 산업재해 예방 외 다른 목적으로 일괄 지급한 피복 비용은 산업안전보건관리비로 정산할 수 없다.

그런데 “○○ 기자재 임시보관시설 기반 조성공사”의 경우 ‘안전조끼’라는 항목으로 #개(#원) 구입하여 산업재해 예방 업무가 아닌 일반 작업자의 작업용 조끼로 목적 외 사용하였고, “청송양수 복지후생동 증축공사”의 경우 ‘안전조끼’라는 항목으로 총 #개를 구입한 후 실제 산업재해 예방 업무를 수행한 신호자 #명에게 지급한 #개를 제외한 #개(#원)를 산업재해 예방 업무가 아닌 일반 작업자의 작업용 조끼로 목적 외 사용하였음을 확인하였다.

관계부서 의견 및 검토결과 관련 직원들은 감사결과를 수용하면서 향후 공사 감독시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 등 관련 기준을 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

한편, 공사담당자는 중복지급과 관련하여, 부당함을 발견하고도 묵인한 것이 아니며, 안전조끼를 산업안전보건관리비 사용하려는 경우 ‘안전관리자 등의 피복비만 가능하다’와 같은 세부적인 규정의 숙지가 미흡하였다고 설명하였다. 또한, 확인 결과 그 밖의 안전보건관리비 사용 내역 및 안전 조치는 전반적으로 양호하게 이행되어, 신분상 조치보다 향후 동일 유형의 지적이 발생하지 않도록 재발방지 방안을 요구하는 것이 더 실효적인 조치라고 판단하였다.

조치할 사항 ○○장은 산업안전보건관리비 사용시 목적 외 사용 또는 중복 지급 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 산업안전보건관리비 사용기준에 관한 부서원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)